



**ESTADO DO PARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

Fórum Desembargador Edgar Lassance Cunha, Rua Cláudio Sanders - Bairro Centro, CEP:
67030-325, Ananindeua - PA.

Fone: (91) 3201-4969, E-mail: 1famananindeua@tjpa.jus.br

Autos: 0809170-41.2024.8.14.0006

Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL

REQUERENTE: CINTHIA MARIA PEREIRA MAGNO PALHETA

REQUERENTE: MARLON GEORGE DA COSTA PALHETA JUNIOR

S E N T E N Ç A

Vistos os autos.

Cuida-se de **AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL**, ajuizada por **MARLON GEORGE DA COSTA PALHETA JUNIOR e CINTHIA MARIA PEREIRA MAGNO PALHETA**, por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no parágrafo 2º do Art. 40 da lei 6.515/77. Na inicial, alegaram, em síntese: **01.** que se casaram na data de 16 de setembro de 2014; **02.** Informam a inexistência de **Bens** adquiridos na constância do casamento; **03.** Que da união adveio prole com 01 (um) filho; **04.** Que a **Guarda** do filho *Benjamin Magno Palheta* será exercida na modalidade compartilhada entre os genitores fixando residência com o pai e o **Direito de Convivência** da mãe será exercido de forma livre; **05.** que em relação aos **Alimentos** para o filho, a mãe pagará o valor correspondente a 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo, devendo ser pago ao genitor mensalmente; **06.** Que as partes dispensam alimentos entre si; **07.** Que a divorcianda voltará a usar seu nome de solteira, CINTHIA MARIA PEREIRA MAGNO; **08.** As partes dispensam o prazo recursal.

Com a inicial juntaram documentos de identificação e comprovação necessários à propositura da ação.

A Representante do Ministério Público se manifestou sob ID Num. 136270224.

É o sumário Relatório.

DECIDO.

A causa se encontra madura para julgamento, haja vista não haver necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do art. 335, I, do CPC.

Não há preliminares a serem apreciadas.

O divórcio é a dissolução de um casamento válido, ou seja, a extinção do vínculo matrimonial, que se opera mediante sentença judicial.

Diante da alteração do Art. 226 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n.º 66, não mais se exige a prévia separação (judicial, por mais de um ano, e de fato, por mais de dois anos) como condição para o divórcio, necessitando apenas do desejo das partes.

Restou sobejamente evidenciado nos autos o interesse das partes de por fim ao vínculo conjugal, uma vez que estão separados de fato.

As partes são maiores e capazes e em juízo estiveram devidamente assistidos por profissional do direito.

Nos termos da petição inicial, os requerentes confirmam o desejo de por fim ao vínculo conjugal, bem como acordam quanto à guarda e pensão alimentícia do filho.

Isto Posto, DECRETO O DIVÓRCIO de MARLON GEORGE DA COSTA PALHETA JUNIOR e CINTHIA MARIA PEREIRA MAGNO PALHETA, de acordo com o art. 226, da Constituição Federal e art. 2º, inciso IV e parágrafo único, c/c do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.515/77 e Art. 1.571, Inciso IV e § 1º do Código Civil.

A divorcianda voltará a usar seu nome de solteira.

Não havendo qualquer óbice ao deferimento do pacto, **HOMOLOGO POR SENTENÇA** o acordo formulado nos autos quanto à guarda e alimentos para o filho. Por corolário, **JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, nos termos do art. 487, III, *alínea b* do CPC.

Esta sentença servirá como **Mandado de Averbação e Carta Precatória (se houver)**, que deverá ser encaminhado ao Cartório (CARTÓRIO GIVALDO ARAUJO, na Comarca de BELÉM/PA, n. 066050 01 55 2014 3 00023 075 0007655 55) onde o casamento foi registrado, juntamente com a cópia da inicial e da certidão de casamento.

Custas *pro rata*, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §

3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expeçam-se os documentos necessários.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009-CJCI.

Ananindeua/PA, data, nome e assinatura digital do juiz abaixo indicados

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua-PA